



AdvogaJá
ADVOCACIA INTELIGENTE

**Será que você
tem *Direito?***
advogaja.com.br

■ MODELO ILUSTRATIVO — Documento fictício destinado exclusivamente à apresentação do serviço AdvogaJá

Página 1

PARECER JURÍDICO

Direito das Sucessões

Inventário e Partilha — Escolha da Via, Prazos, Tributação
e Providências para a Regularização dos Bens

■ MODELO ILUSTRATIVO — Caso fictício para fins de apresentação do serviço AdvogaJá

Consulente:	José da Silva	Protocolo:	ADV-260701-0007-5.22-MODELO
Área:	Direito das Sucessões — Inventário e Partilha	Data:	Julho de 2026
Advogado:	[Nome do Advogado], OAB/RJ [número]		

I. EMENTA

DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. Falecimento de genitor com deixa de bem imóvel e ativos financeiros. Abertura da sucessão no momento da morte, com transmissão imediata da herança aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do Código Civil), que permanecem em condomínio sobre o acervo até a partilha. Necessidade do inventário para individualizar as quotas e permitir a transferência registral dos bens. Via extrajudicial, por escritura pública em Cartório de Notas, admissível quando todos os herdeiros forem maiores, capazes e concordes, e inexistir testamento, sempre com assistência de advogado; via judicial obrigatória nas hipóteses de herdeiro menor ou incapaz, divergência entre herdeiros ou existência de testamento (art. 610 do CPC). Prazo de 2 meses para a abertura, sob pena de multa sobre o ITCMD conforme a legislação estadual (art. 611 do CPC). Recolhimento do ITCMD como condição da homologação da partilha. Levantamento de valores de pequena monta por alvará. Registro do formal de partilha ou da escritura no Registro de Imóveis como ato final de regularização.

II. RELATÓRIO

O consulente José da Silva, brasileiro, portador do CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua Fictícia nº 100, apartamento 000, bairro Exemplo, Rio de Janeiro/RJ, submeteu à análise jurídica a sucessão decorrente do falecimento de seu genitor.

Segundo o relato, o falecimento ocorreu recentemente. O falecido deixou um imóvel residencial, saldo em conta bancária e um veículo. Não há testamento conhecido. São herdeiros o consulente e dois irmãos, todos maiores e capazes, havendo consenso entre eles quanto à divisão. O imóvel encontra-se regularmente registrado em nome do falecido.

O consultante informa que ainda não foi iniciado qualquer procedimento e busca compreender qual a via adequada, os prazos, os custos envolvidos e as providências necessárias para regularizar os bens.

III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

3.1. A Transmissão Imediata e a Razão do Inventário

Um esclarecimento inicial evita confusão frequente: a herança transmite-se aos herdeiros no momento exato da morte, por força do art. 1.784 do Código Civil. Os herdeiros já são, desde então, titulares do acervo — não é o inventário que lhes confere a propriedade.

O que ocorre é que, até a partilha, os herdeiros permanecem em condomínio sobre a totalidade dos bens, sem que se saiba qual parte concreta toca a cada um. O inventário serve justamente para apurar o patrimônio, quitar dívidas e tributos e **individualizar as quotas** — e, com isso, permitir que cada bem seja registrado ou transferido em nome de quem o recebeu.

Daí a necessidade prática: sem inventário concluído, não se registra o imóvel em nome dos herdeiros, não se transfere o veículo e, em regra, não se movimentam livremente os ativos financeiros.

3.2. A Escolha da Via — Extrajudicial ou Judicial

A definição da via é a decisão mais relevante do ponto de vista de tempo e custo. O art. 610 do Código de Processo Civil admite o inventário e a partilha por escritura pública, em Cartório de Notas, quando todos os herdeiros forem maiores, capazes e concordes, e não houver testamento.

Na situação relatada — três herdeiros maiores, capazes, com consenso e sem testamento conhecido —, a via extrajudicial é, em princípio, admissível e substancialmente mais rápida: pode concluir-se em semanas, contra os meses ou anos do processo judicial. Em ambas as vias, contudo, a assistência de advogado é obrigatória.

Convém a cautela de confirmar a inexistência de testamento antes de optar pela via extrajudicial — providência que se faz mediante certidão específica junto à central de serviços eletrônicos compartilhados dos cartórios.

Critério	Extrajudicial (cartório)	Judicial
Herdeiros maiores e capazes	Requisito obrigatório	Admite menores e incapazes
Consenso entre herdeiros	Requisito obrigatório	Dispensável — o juízo decide
Testamento	Impede, em regra, a via extrajudicial	Via adequada
Advogado	Obrigatório	Obrigatório
Tempo típico	Semanas	Meses a anos
Intervenção do Ministério Público	Não há	Obrigatória havendo incapaz

Recomendação prática: Antes de escolher a via, obtenha a certidão de inexistência de testamento e confirme que todos os herdeiros mantêm o consenso quanto à divisão. Presentes esses requisitos, a via extrajudicial reduz drasticamente prazo e custo.

3.3. Prazo e Tributação

O art. 611 do Código de Processo Civil estabelece que o inventário deve ser instaurado dentro de 2 (dois) meses a contar da abertura da sucessão. O descumprimento não impede o inventário, mas sujeita os herdeiros

a multa sobre o ITCMD, conforme a legislação de cada estado — razão pela qual a providência é urgente do ponto de vista econômico.

O ITCMD — Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação — é tributo estadual devido pela transmissão da herança, e seu recolhimento é condição para a homologação da partilha ou para a lavratura da escritura. A alíquota e a base de cálculo seguem a legislação do estado competente.

Além do imposto, incidem custas judiciais ou emolumentos notariais, custos de certidões e honorários advocatícios — elementos que devem ser considerados no planejamento.

■ ■ **ATENÇÃO:** O prazo de **2 meses para abrir o inventário** (art. 611 do CPC) tem consequência econômica direta: sua perda gera multa sobre o ITCMD conforme a lei estadual. Ainda que o consenso demore, a abertura pode ser providenciada dentro do prazo.

3.4. As Providências Concretas de Regularização

Concluído o inventário, cada tipo de bem exige um ato próprio de regularização — e é aqui que muitos processos ficam inacabados, com a partilha homologada mas os bens ainda no nome do falecido:

Bem	Ato final necessário	Onde
Imóvel	Registro do formal de partilha ou da escritura na matrícula	Registro de Imóveis da matrícula
Veículo	Transferência da propriedade	DETRAN do estado
Saldo bancário e investimentos	Liberação ao herdeiro conforme a partilha	Instituição financeira
Valores de pequena monta	Levantamento por alvará judicial, sem inventário completo	Juízo competente
Quotas de sociedade	Alteração do contrato social e registro	Junta Comercial

Recomendação prática: Reúna desde já a documentação: certidão de óbito, documentos de todos os herdeiros, certidão de casamento do falecido, matrícula atualizada do imóvel, documento do veículo, extratos bancários e as certidões negativas de débitos. A coleta é a etapa que mais atrasa o procedimento — antecipá-la encurta significativamente o prazo total.

IV. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

1. A herança **transmite-se no momento da morte** (art. 1.784 do Código Civil): os herdeiros já são titulares do acervo. O inventário serve para apurar o patrimônio, quitar dívidas e tributos e **individualizar as quotas**, permitindo o registro e a transferência dos bens.
2. Na situação relatada — três herdeiros maiores, capazes, com consenso e sem testamento —, a **via extrajudicial** por escritura pública em Cartório de Notas é admissível (art. 610 do CPC) e substancialmente mais rápida que a judicial. Em ambas as vias a **assistência de advogado é obrigatória**. Recomenda-se confirmar a inexistência de testamento antes de optar.
3. O prazo para instaurar o inventário é de **2 meses da abertura da sucessão** (art. 611 do CPC). Sua perda não impede o procedimento, mas **gera multa sobre o ITCMD** conforme a legislação estadual — o que torna a providência economicamente urgente.

4. O **ITCMD** é tributo estadual cujo recolhimento é condição para a homologação da partilha ou para a lavratura da escritura. Somam-se emolumentos ou custas, certidões e honorários.
5. Concluído o inventário, **cada bem exige seu ato próprio de regularização**: registro do formal de partilha ou da escritura na matrícula do imóvel, transferência do veículo no DETRAN, liberação dos ativos na instituição financeira. Valores de pequena monta podem ser levantados por alvará, sem inventário completo.
6. **Providências recomendadas, em ordem**: (1) obter a certidão de óbito e a certidão de inexistência de testamento; (2) reunir documentos de todos os herdeiros, matrícula atualizada do imóvel, documento do veículo e extratos bancários; (3) levantar as certidões negativas de débitos do falecido; (4) instaurar o inventário dentro de 2 meses, preferencialmente pela via extrajudicial se mantidos os requisitos; (5) recolher o ITCMD e, ao final, registrar o formal de partilha ou a escritura para efetivar a transferência de cada bem.

V. ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

Esta seção descreve, de forma objetiva, como funcionam os procedimentos mencionados neste parecer. Tem caráter meramente informativo e não substitui a orientação de um advogado.

Como fazer um inventário extrajudicial (em cartório)

Quando os herdeiros são maiores, capazes e estão de acordo, e não há testamento que exija a via judicial, o inventário pode ser feito por escritura pública em Cartório de Notas — muito mais rápido que o judicial.

Como fazer:

1. Reúna os herdeiros e verifique se todos são maiores, capazes e concordes.
2. Contrate advogado — sua presença é obrigatória no inventário extrajudicial.
3. Reúna a documentação do falecido, dos herdeiros e dos bens.
4. O advogado e o cartório elaboram a escritura de inventário e partilha, que é assinada por todos.
5. Com a escritura, registram-se os bens em nome dos herdeiros.

Onde: Cartório de Notas, com advogado.

O que levar/reunir: Certidão de óbito, documentos dos herdeiros, certidões dos bens (matrículas), certidões negativas e comprovante de pagamento do imposto (ITCMD).

Custo: Emolumentos do cartório, ITCMD e honorários advocatícios.

Prazo: Recomenda-se abrir o inventário em até 60 dias do falecimento para evitar multa sobre o ITCMD, conforme a legislação estadual.

Atenção: Quando já existe um inventário judicial de outro falecido da mesma família, pode ser possível cumular os inventários nos mesmos autos, aproveitando o processo existente.

Como funciona o inventário judicial

Quando há herdeiro menor ou incapaz, testamento, ou divergência entre os herdeiros, o inventário deve correr em juízo. O processo apura o patrimônio, paga dívidas e tributos e formaliza a partilha por sentença.

Como fazer:

1. Contrate advogado — a assistência é obrigatória.
2. Reúna a certidão de óbito, os documentos dos herdeiros e a documentação de todos os bens e dívidas.
3. O advogado ajuíza o inventário, nomeia-se inventariante e apresenta-se as primeiras declarações com o rol de bens e herdeiros.
4. Recolhe-se o ITCMD e, havendo consenso, apresenta-se o plano de partilha; sem consenso, o juízo decide.
5. Com o formal de partilha, registram-se os bens em nome dos herdeiros.

Onde: Vara de Órfãos e Sucessões ou Vara Cível competente, por meio de advogado.

O que levar/reunir: Certidão de óbito, documentos dos herdeiros, certidão de casamento, matrículas de imóveis, extratos bancários, documentos de veículos e certidões negativas de débitos.

Custo: Custas judiciais, ITCMD e honorários advocatícios.

Prazo: A abertura deve ocorrer em até 2 meses do falecimento; o descumprimento sujeita a multa sobre o ITCMD conforme a legislação estadual.

Atenção: Havendo herdeiro menor ou incapaz, a partilha depende de intervenção do Ministério Público e de homologação judicial — o que torna a via judicial obrigatória, ainda que haja consenso entre os herdeiros.

Como obter as certidões necessárias

Certidões comprovam a existência ou a ausência de registros, ações e débitos. São exigidas em inventários, transações imobiliárias e diversos procedimentos, e a lista incompleta é a causa mais comum de retrabalho.

Como fazer:

1. Identifique quais esferas precisam ser cobertas conforme a finalidade.
2. Solicite cada certidão no portal do órgão emissor correspondente.
3. Confira se a certidão foi emitida em nome e documento corretos.
4. Observe o prazo de validade — em regra curto — antes de utilizá-la.

Onde: Justiça Estadual: portal do tribunal de justiça. Justiça Federal: portal do tribunal regional federal. Justiça do Trabalho: portal do TST (CNDT). Justiça Eleitoral: portal do TSE. Protestos: cartórios de protesto ou central de protestos do estado. Débitos federais: Receita Federal e PGFN. Débitos estaduais e municipais: secretarias de fazenda. Imóveis: cartório de registro de imóveis da matrícula.

O que levar/reunir: CPF ou CNPJ, nome completo e, nas certidões imobiliárias, o número da matrícula.

Custo: Grande parte é gratuita nos portais oficiais; certidões cartorárias têm emolumentos.

Prazo: Emissão em geral imediata nos portais. A validade costuma ser de 30 a 90 dias conforme o órgão emissor.

Atenção: Verifique todas as esferas pertinentes antes de encerrar a coleta — listas incompletas obrigam a refazer o trabalho e atrasam o procedimento.

VI. O QUE EVITAR

Condutas que podem prejudicar o próprio caso. Esta seção tem caráter preventivo e orientativo.

✗ Não deixe o prazo correr sem agir. Prazos decadenciais não se suspendem nem se interrompem — uma vez esgotados, o direito se extingue definitivamente, sem possibilidade de recuperação.

✗ Não descarte documentos antigos — carnês, holerites, contratos, comprovantes, e-mails. Muitas vezes é justamente o documento antigo que comprova o direito ou revela a má-fé da outra parte.

✗ Não assine acordos, quitações ou termos de renúncia sem análise prévia. Uma quitação genérica pode extinguir direitos que você ainda poderia exercer.

O presente parecer está atualizado de acordo com as normas jurídicas vigentes na data de sua elaboração. Eventual alteração legislativa ou jurisprudencial superveniente poderá impactar, no todo ou em parte, as conclusões aqui aferidas. O parecer jurídico tem caráter exclusivamente informativo e orientativo, destinando-se a fornecer ao consulente subsídios para a tomada de decisão mais adequada ao seu caso. A escolha da conduta a ser adotada é de inteira responsabilidade do consulente, que poderá, a seu critério, buscar orientação jurídica complementar.

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rio de Janeiro, julho de 2026.

[Nome do Advogado]

OAB/RJ [número]

Advogado responsável pelo parecer